

【별표 3】 지역의 구분(제7조 제2항 및 제3항 관련)

1. 도시지역

경계 설정 요구가 있는 법정동별로 소음영향도 조사 시 조사된 해당 법정동의 소음대책지역 내(비행장·사격장 부지 제외) 경작지(토지등기부상 지목이 전, 답, 과수원인 경우에 한정한다. 이하 같다) 면적의 비율이 전국 평균 경작지 비율(최근 통계청 공시 자료 기준, 이하 같다)과 같거나 그보다 낮은 지역은 도시지역으로 구분한다. 다만, 비도시지역 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획이 결정(「도시개발법」 또는 「도시 및 주거환경정비법」 등 다른 법률에 따라 지구단위계획이 의제되는 지역을 포함한다)되는 등 체계적·계획적인 관리 또는 개발계획이 결정된 지역은 도시지역으로 간주한다.

2. 비도시지역

경계 설정 요구가 있는 법정동별로 소음영향도 조사 시 조사된 해당 법정동의 소음대책지역 내(비행장·사격장 부지 제외) 경작지 면적의 비율이 전국 평균 경작지 비율보다 높은 지역은 비도시지역으로 구분한다.

3. 기타 경작지 비율만으로 지역의 구분이 곤란한 경우

가. 해당 법정동의 소음대책지역 내 임야 비율이 전국 평균 임야 비율보다 높은 경우 비도시지역으로 간주

나. 해당 법정동의 농·어촌가구 또는 농·어촌 인구 비율이 전국 평균 비율보다 높은 경우 비도시지역으로 간주

다. 해당 법정동의 인구밀도가 전국 평균보다 낮은 경우 비도시지역으로 간주

라. 기타 토지의 형상이나 이용 상태 등을 고려할 때 도시지역으로 보기 어려운 지역의 경우 비도시지역으로 간주